

채용비리 피해자 구제 기준(제9조의13제2항 전단 관련)

1. “채용비리 피해자”란 채용비리로 인하여 채용비리 발생 다음 채용단계 응시 기회를 제약받은 사람을 말한다.

2. 채용비리 피해자 특정 여부 판단 및 시험기회 부여

가. 채용비리 피해자 특정이 가능한 경우

- 1) 예시: 면접시험 결과 합격대상자에 포함되었으나, 점수조작 등으로 최종 불합격한 경우
- 2) 구제 방안: 채용비리의 직접 피해자에게 채용비리 발생 바로 다음의 채용단계에 재응시할 기회를 부여함.

채용비리 발생 단계	구제 방안
최종 면접시험	해당 피해자에 대해서는 최종합격자로 보아 제20조 제1항에 따른 조치 시행
필기시험	해당 피해자에게 면접시험 응시기회 부여
서류전형	해당 피해자에게 필기시험(필기시험이 없는 경우 면접시험) 응시기회 부여

나. 채용비리 피해자 특정이 불가능한 경우

- 1) 예시: 채용비리 발생 사실은 확인되었으나, 응시자 개인별 피해 여부에 관한 직접적 인과관계를 확인하기 어려워 구체적인 피해자 특정이 어려운 경우
- 2) 구제 방안: 특정이 가능한 피해자 그룹을 대상으로 채용비리 발생단계부터 제한경쟁 채용시험을 실시함.

채용비리 발생 단계	구제 방안
최종 면접시험	피해자 그룹에 대해 면접시험 재실시
필기시험	피해자 그룹에 대해 필기시험 재실시
서류전형	피해자 그룹에 대해 서류전형 심사 재실시

3. 정원 외 인원 운영

채용비리로 합격한 사람을 확정하거나 그 사람과 근로계약을 해지하기 전이라도 채용비리 피해자 구제 절차는 진행하고, 필요한 경우 한시적으로 정원 외 인원으로 운영 가능함.